
2022년 제1차
복무감사 결과보고서

2022. 3.

한국에너지기술연구원 감사부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사 배경과 목적	1
2. 감사 범위와 중점	1
3. 감사 기간과 인원	1
4. 감사결과 처리	1
 II . 감사결과	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2
(1) 단체포상금 지급 증빙제출 안내 부적정(주의)	3
(2) 승진자 연봉조정 기준 근거 미비 및 착오 등급부여(개선·시정·경고)	5
(3) 명예연구원에 대한 위촉기간 기준 미비(개선)	8
(4) 외부강의등 지연신고(통보)	10

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경과 목적

이번 감사는 복무실태 점검과 임직원 행동강령 이행실태 점검을 통한 건전한 공직기강 확립을 위하여 복무감사를 실시하였다.

2. 감사 범위와 중점

이번 감사는 본원과 지역조직을 대상으로 KIER 임직원 행동강령, 선택적 근로시간제 운영지침, 취업규칙의 준수 여부와 인사규정의 준수 여부, 복무(服務: 어떤 직무나 임무에 힘씀) 등을 범위로 아래사항에 중점을 두었다.

- 제도개선 필요 여부 : 인사업무, 전산업무 등
- 인사규정 준수 여부
 - 직책완수의무 위반(부서장 업무지시 불이행 등)
 - 품위유지의무 위반(욕설 등)
 - 성실의무 위반
- 선택적근로시간 운영지침에 따른 의무근무시간, 취업규칙상 외출, 결근, 중식시간 준수, 공가·병가 사용 등 복무규정 준수 여부
- 부서별 보안점검, 실험실 안전점검 등 보안 및 안전 관련 규정 준수 여부
- 임직원 행동강령 이행실태
 - 겸직 사전승인, 외부강의등 신고, 금품수수, 알선·청탁 등

3. 감사 기간과 인원

이번 감사는 2022. 3. 14.(월)부터 2022. 3. 18.(금)까지 5일 동안 감사 부장을 감사반장으로 감사부 감사인 2인을 투입하여 감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 지적사항에 대한 처분요구와 관련하여 2022. 3. 28. 원장의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과

1. 처분요구사항 일람표

번호	관련부서	제목	처분요구 종 류	인원
1	■■■■■실	단체포상금 지급 증빙제출 안내 부적정	주의	1
2	■■■■■실	승진자 연봉조정기준 근거 미비 및 착오 등급부여	개선 시정 경고	1
3	■■■■■실	명예연구원에 대한 위촉기간 기준 미비	개선	
4	■■■■■실	외부강의등 지연신고	통보	

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

3. 현지조치사항

번호	관련부서	제목	처분요구 종 류	비고

한국에너지기술연구원

주의요구

제 목 단체포상금 지급 증빙제출 안내 부적정

관 련 부 서 ■■■■실

조 치 부 서 ■■■■실

내 용

1. 업무 개요

■■■■실에서는 「업무분장규정」 제26조에 따라 포상업무를 담당하면서, 2021년 연말포상금과 2021년 KIER Conference 포상금 중 단체(부서)포상에 대하여 2022년 1월에 실제 포상금을 지급하기 위해 수상대상자(부서)로부터 증빙을 제출받아 지출결의서를 작성하였다.

2. 관련법령 및 판단기준

「소득세법」 제20조(근로소득) 제1항을 보면, 근로소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다고 정하고 있고, 제1호로 ‘근로를 제공함으로써 받는 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여’로 정하고 있다. 또한 같은 법 시행령 제38조(근로소득의 범위) 제1항 제2호를 보면, ‘종업원이 받는 공로금·위로금·개업축하금·학자금·장학금(종업원의 수학중인 자녀가 사용자로부터 받는 학자금·장학금을 포함한다) 기타 이와 유사한 성질의 급여’를 근로소득으로 정하고 있다.

또한, 이와 관련한 국세청 질의회신 사례를 보면, 다음과 같다.

[법인 46013-1358, 1999. 04. 13]

근로자가 회사로부터 근로자의 생일이나 회사의 창림기념일에 지급받는 선물은 과세되는 근로소득의 범위에 포함되는 것임

[법인 46013-472, 1996. 02. 10]

사용주가 근로자들의 사기진작 등을 위하여 일시적으로 부서별로 실시하는 회식에 지출하는 비용은 근로소득에 포함되지 아니하는 것임

3. 감사결과 확인된 문제

사용주가 근로자들의 사기진작을 위해 지급하는 포상금은 ‘종업원이 받는 공로금·위로금 기타 이와 유사한 성질의 급여’에 해당하므로 근로소득 합산과세 대상인 것이다.

그런데 ■■■■실에서 단체(부서)포상금 수령 대상자에게 안내하면서 제공한 ‘포상금 배분(안)’ 서류의 양식을 살펴보면, 개인별배분은 ‘과세대상’으로 구분하고 사기진작분은 ‘비과세대상’으로 구분하였는데, “부서회식, 선물 등 활용”을 비과세 대상인 사기진작분으로 안내하였다.

이에 따라 단체(부서)포상금 수령 대상자 중 일부는 부서원들에게 선물로 제공하였으므로 비과세를 해달라며 증빙으로 한우세트, 정육세트, 과일세트, 여행가방, 가구, 500만원 상당의 의료기 등을 구매한 영수증을 첨부하여 인재지원실로 제출하였고, 관련 세법에 현저히 어긋나는 증빙은 반려 후 다시 제출을 받는 등 단체(부서)포상금 지급업무에 혼란을 초래하였다.

따라서 선물의 제공을 비과세대상으로 분류하는 것은 세법해석과 맞지 않으므로 단체(부서)포상금 중 사기진작분 비과세 대상은 ‘부서회식(1인당 3만원 이내)’에 한정하도록 ‘포상금 배분(안)’ 안내를 개선하여야 한다.

조치할 사항 ■■■■실장은 단체(부서)포상금 지급 시 관련 세법에 적합한 증빙을 제출받음으로써 포상금 지급업무를 철저히 하도록 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. [주의]

※ 관련자

순번	현 소 속	직 급	성 명	담당업무	비고 (해당업무 관리기간)
1	■■■■실	☆☆원	AAA	포상업무 외	(‘21.××.××. ~ 현재)

한국에너지기술연구원

개선요구·시정요구·주의요구

제 목 승진자 연봉조정기준 근거 미비 및 착오 등급부여

관 련 부 서 ■■■■실

조 치 부 서 ■■■■실

내 용

1. 업무 개요

■■■■실에서는 「업무분장규정」 제26조에 따라 연봉산정 및 연봉계약, 급여 및 퇴직금 관리, 각종 수당, 능률성과급 결정 등의 업무를 담당하면서 매해연도 승진 대상자에 대한 승진심사와 그에 따른 연봉의 조정·재산정을 하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「연봉제 운영요령」 제5조(연봉의 계약) 제1항을 보면, 연봉은 매년 1월1일부터 12월31일까지의 연봉금액을 산정하고 3월 중에 원장과 직원간에 계약을 체결한다고 되어 있고, 같은 조 제5항을 보면, 승진 등의 인사사항이 변경된 경우에는 변경 발생 일로부터 연봉을 재산정하여 계약한다고 되어 있다.

같은 규정 제5조의2(연봉의 산정기준)을 보면, 직원의 연봉은 평가결과를 반영하지 않은 연봉을 기준으로 기본연봉 70%(정액급 70%, 연구활동비 30%)와 성과연봉 30%(성과급, 중식비)로 구성한다고 되어 있다.

또한, 같은 규정 제11조(등급부여)¹⁾를 보면, 직원의 등급은 1년 단위로 하되, 매년 1월1일자로 부여한다고 되어 있고, 제11조의2(등급산정)를 보면, 직원의 연봉등급은 경력평점을 기준으로 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

연구원에서는 2006년 12월에 사용자와 노동조합간에 체결된 ‘단체협약’의 부속 협약으로 ‘임금협약’을 체결하여 단일등급제를 적용하기로 합의를 하였고, 2007년부터 직원의 연봉등급을 단일등급제로 하는 제도를 마련하여 적용해 오고 있다.

1) 2006. 12. 28. 개정

이러한 합의사항은 2007년 제2회 규정심의위원회를 거친 후(2007. 3. 19. 공포) 「연봉제 운영요령」이 개정되어 단일등급제를 적용하게 되었고, 당시의 주된 개정 사항을 살펴보면, 개정 전 정액급과 성과연봉의 경우 ‘책임급, 선임급, 원급’은 1등급부터 25등급까지로, ‘기능급’은 1등급부터 40등급까지로 되어 있었고, 연구활동비는 책임급, 선임급, 원급 각 직급별 2단계로 구분하던 것을 개정 후에는 직급별 구분 없이 정액급, 연구활동비, 성과연봉 전체항목을 ‘연구직, 기술직, 행정직, 기능원’ 전체 대하여 단일등급(1등급 ~ 60등급)으로 적용하도록 하는 내용이었다.

이후 ■■■■실에서는 2007년부터 승진 후 급여등급 적용 시 선임급은 14등급으로 승급하며, 책임급은 27등급으로 승급하도록 적용해 오고 있다. 단, 승진하기 전에 이미 14등급 또는 27등급을 초과한 경우에는 자연승급분인 1등급만을 추가하는 방식으로 적용해 오고 있다.

하지만, 이와 같이 승진 등 인사사항이 변경된 경우 연봉을 재산정하여 계약해야 하는데, 이 때 재산정 방식을 어떤 방법으로하여 조정할 것인지에 대해 명문화된 근거나 관련 규정의 조항이 없는 실정이다. 따라서 승진 시 급여 재산정 방식·방법에 관한 관련 규정을 개정하여 급여등급 산정 방식을 명확히 하도록 개선할 필요가 있다.

한편, 최근 10년간(2013년~2022년) 승진자에 대한 급여등급 승급을 위해 연봉을 재산정한 자료를 점검해 본 결과, 2014년 승진자 21명 중 BBB 책임승진자에 대한 연봉을 재산정하면서 기존 등급이 26등급이었으므로 승진으로 인해 재산정하는 등급은 27등급을 적용해야 함에도 담당자의 착오로 28등급을 적용하여 연봉이 과다책정된 결과를 초래하였음이 발견되었다. 그 결과 2014년부터 2022년 3월까지 과다지급된 연봉은 아래 [표1] ‘착오 과다지급 연봉 현황’과 같이 총 13,265,183원 이다.

또한, 연봉의 과다지급으로 인해 연차수당이 연봉에 합산되기 전까지인 2014년부터 2016년까지의 연차수당도 아래 [표2] ‘착오 과다지급 연차수당 현황’과 같이 75,078원을 과다지급 하였음이 발견되었다.

[표1] 착오 과다지급 연봉 현황(단위 : 원)

연도	착오 연봉산정		정당 연봉산정		과다지급연봉 (A-B)
	착오등급	착오 연봉(A)	정당등급	정당연봉(B)	
2014	28	61,445,500	27	60,357,250	1,088,250
2015	29	63,536,000	28	62,085,800	1,450,200
2016	30	72,407,050	29	70,791,450	1,615,600

2017	31	75,812,000	30	74,196,000	1,616,000
2018	32	82,245,500	31	80,528,500	1,717,000
2019	33	90,669,750	32	88,859,500	1,810,250
2020	34	92,659,150	33	90,845,000	1,814,150
2021	35	90,327,000	34	88,593,000	1,734,000
2022년 3월까지	36	21,867,108	35	21,447,375	419,733
합계		650,969,058		637,703,875	13,265,183

[표2] 착오 과다지급 연차수당 현황(단위 : 원)

연도	착오 연차수당		정당 연차수당		과다지급 연차수당(A-B)
	착오등급	착오 연차(A)	정당등급	정당연차(B)	
2014	28	906,275	27	890,224	16,051
2015	29	1,124,530	28	1,098,863	25,667
2016	30	1,495,130	29	1,461,770	33,360
합계		3,525,935		3,450,857	75,078

조치할 사항 ■■■■실장은 ① 승진 등 인사사항이 변경된 경우 연봉 재산정 방식과 방법에 대한 기준을 명시하여 「연봉제 운영요령」을 개정하시기 바랍니다. **[개선]**

② 책임◆◆원 BBB에 대한 2022년 연봉계약을 급여등급 1등급 낮추어 재계약하고, 과다 지급된 연봉 13,265,183원과 연차수당 75,078원에 대하여는 환수 조치를 취하시기 바랍니다. **[시정]**

③ 승진자에 대한 연봉 등급을 착오로 과다 부여함에 따라 연봉산정 업무를 소홀히 한 ▲▲원 CCC에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다. **[경고]**

※ 관련자

순번	현 소 속	직 급	성 명	담당업무	비고 (해당업무 관리기간)
1	■■■■실	▲▲원	CCC	연봉산정 외	(‘1x.xx.xx. ~ ‘1x.xx.xx.)

한국에너지기술연구원

개선요구

제 목 명예연구원에 대한 위촉기간 기준 미비

관 련 부 서 ■■■■실

조 치 부 서 ■■■■실

내 용

1. 업무개요

연구원에서는 임직원으로 재직 한 후 퇴직하거나 研究院이 인정하는 사람 중 위촉되는 자에게 “명예연구원”으로 위촉하는 제도를 운영하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「명예연구원 운영지침」 제3조(자격) 제1항을 보면, 명예연구원으로 위촉될 수 있는 자는 다음 각 호의 1에 해당하는 자를 말한다고 되어 있으며,

1. 研究院 임직원으로 재직 한 후 퇴직 한 자
2. 기타 研究院이 인정하는 자로 정하고 있다.

같은 지침 제6조(위촉기간)를 보면, 명예연구원의 위촉기간은 신청인의 신청기간을 기준으로 하며, 기간 만료 후에 재신청 할 수 있다고 되어 있다. 또한, 제10조(신분증 관리) 제1항을 보면, 위촉이 승인된 명예연구원에게 연구원 출입을 위한 신분증을 발급한다고 되어 있고, 제2항을 보면, 신분증의 유효기간은 최대 3년이며, 기간 만료 10일 전에 ‘서약서’와 함께 갱신 요청을 해야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

현재 연구원에 명예연구원으로 위촉되어 있는 사람은 44명으로서 이들의 위촉기간을 살펴보면 1년(■■■■실 DDD) ~ 최장 12년(■■■■■단 EEE) 까지로 일정한 위촉기간의 설정 없이 위촉이 되고 있다.

명예연구원 위촉기간에 대한 기준을 구체적으로 정하지 않음에 따라 명예연구원에 대하여 발급하는 신분증의 유효기간은 최대 3년으로 정하고 있는데 반하여, 위촉

기간은 신청인의 신청기간을 기준으로 하여 기간설정을 해주는 등 위촉기간과 신분증 유효기간이 상호 불일치하는 문제점이 발생하고 있다.

조치할 사항 **■■■■■실장**은 명예연구원 위촉기간을 신분증 유효기간과 동일하게 설정하여 운영할 수 있도록 「명예연구원 운영지침」을 개정하시기 바랍니다. **[개선]**

한국에너지기술연구원

통보

제 목 외부강의등 지연신고

관 련 부 서 ■■■■실

조 치 부 서 ■■■■실

내 용

1. 업무개요

■■■■실에서는 「업무분장규정」 제26조에 따라 근무시간, 휴일 및 휴가, 근태 관리, 검직(출수강 등)행위 승인업무 등과 기타 복무관리에 관한 업무를 담당하면서 직원의 외부강의등에 대한 신고 접수 및 관리를 하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「KIER 임직원 행동강령」 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 제2항을 보면, 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 신고하여야 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 그러하지 아니한다고 되어 있다.

1. 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우
2. 법령에 근거한 위원회, 평가단 등의 활동
3. 공공기관이 요청한 서면심사·서면자문 활동 중 1회 사례금이 60만원 이하인 경우

3. 감사결과 확인된 문제

2020년과 2021년의 외부강의등에 대한 신고내역을 살펴본 결과 [표1] ‘외부 강의등 지연신고 현황’과 같이 총 96명이 외부강의등을 마친 날부터 10일을 초과 하여 신고한 사실이 발견되었다.

[표1] 외부강의등 지연신고 현황(2020년~2021년)

순번	소속	직급	사번	성명	2020년 지연신고횟수	2021년 지연신고횟수
1		책임연구원			1	3
2		기술원				4

3		책임연구원				3
4		책임연구원				1
5		책임연구원				1
6		책임기술원				1
7		책임연구원			1	4
8		책임연구원				1
9		책임연구원			1	
10		선임연구원			1	1
11		선임연구원				2
12		책임연구원			1	
13		선임연구원				1
14		전문연구위원			1	3
15		책임기술원				1
16		책임연구원				5
17		책임연구원				1
18		선임기술원				2
19		책임연구원				2
20		책임기술원			1	
21		선임기술원			1	
22		책임연구원			1	
23		선임연구원				1
24		선임기술원				1
25		선임연구원				1
26		책임연구원				4
27		선임연구원				1
28		책임연구원				2
29		선임연구원				2
30		책임연구원			1	
31		책임연구원				4
32		책임연구원			2	
33		선임연구원				1
34		선임연구원				1
35		책임연구원			1	
36		책임연구원			1	
37		책임연구원				3
38		책임연구원				1
39		책임기술원				1
40		책임연구원				1
41		선임연구원			1	1
42		책임연구원			1	
43		책임연구원				1
44		선임연구원				1
45		책임연구원				1
46		책임연구원			1	
47		책임연구원				1
48		책임연구원				1
49		책임연구원			1	
50		책임연구원			2	
51		책임연구원				1
52		책임연구원				10
53		책임연구원				2
54		책임기술원				1
55		책임연구원			1	
56		선임연구원			2	
57		책임연구원			6	1

58		책임연구원				3
59		책임연구원			1	3
60		책임연구원			1	1
61		선임연구원				1
62		기술원			1	
63		책임연구원			1	4
64		책임연구원			3	2
65		책임연구원			1	2
66		책임연구원				1
67		책임연구원			1	
68		책임연구원			1	
69		책임연구원			1	1
70		책임연구원				1
71		책임연구원				1
72		책임연구원			1	1
73		책임연구원				1
74		책임연구원				1
75		선임연구원				1
76		선임행정원			1	
77		책임연구원				1
78		책임연구원			1	
79		선임행정원			2	
80		선임연구원				1
81		책임연구원				7
82		선임연구원			1	
83		책임연구원				2
84		책임연구원				1
85		책임연구원				1
86		선임연구원				1
87		책임연구원				1
88		책임연구원				2
89		선임기술원			1	
90		선임연구원				1
91		선임기술원				1
92		전문연구위원			2	
93		책임연구원				2
94		책임연구원			1	
95		선임연구원				1
96		책임연구원				2

조치할 사항 ■■■■장은 외부강의등을 마친날로부터 10일을 초과하여 신고한 △△△△단 ○○○○원 FFF 등 96명에게 외부강의등 신고를 지연하지 않도록 관련 교육을 실시하시기 바랍니다. [통보]